



DECRETO Nº 525, DE 24 DE ABRIL DE 2013.

EMENTA: CRIA O REGIMENTO
INTERNO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DE UBÁ, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES,

DECRETA

Capítulo I

Do Objetivo

Art. 1º - Este regimento estabelece as normas de organização e funcionamento do COMUMA.

Parágrafo Único - A expressão "Conselho Municipal de Meio Ambiente" e a sigla COMUMA se equivalem para efeito de referência e comunicação.



CAPÍTULO II

Da finalidade e Competência

Art. 2º - O COMUMA órgão consultivo, deliberativo e assessorial do Poder Executivo, instituído pela Lei Municipal nº 178, de 02 de Setembro de 2009 e, cuja redação do artigo primeiro foi alterada pela Lei nº 326 de 26 de Setembro de 2012, terá suporte técnico, administrativo e financeiro prestado pela Prefeitura Municipal no tocante às instalações, equipamentos e recursos humanos necessários.

Parágrafo Único - O suporte técnico a que se refere o Artigo 2º poderá, adicionalmente, ser requerido aos órgãos e entidades federais e estaduais diretamente, ou através de seus programas de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

Artigo 3º - Compete ao COMUMA formular, verificar e requerer o cumprimento das diretrizes das Leis Municipais, estaduais e federais de proteção ambiental.

Art. 4º - O COMUMA deverá observar as seguintes diretrizes:

- I – Interdisciplinaridade no trato das questões ambientais;
- II- Participação voluntária;
- III – Promoção de saúde pública ambiental;
- IV – compatibilização entre políticas de Meio ambiente nacional, estadual e municipal;
- V – Compatibilização entre políticas setoriais e demais ações do governo na esfera municipal estadual e federal;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ
GABINETE DO PREFEITO

- VI - Exigência de continuidade no tempo e no espaço, das ações de gestão ambiental;
- VII - Informação e divulgação obrigatória e permanente de dados, condições e ações ambientais do COMUMA;
- VIII - Prevalência do interesse público sobre o privado;
- IX - Propostas de preparação de dano ambiental, independentemente de outras sanções civis ou penais.

Art. 5º - O COMUMA será formado por representantes do Poder Público e representantes da sociedade civil organizada, com participação paritária, sendo seus representantes titulares e, respectivos suplentes nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º - O mandato dos membros do COMUMA corresponderá ao período de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

CAPÍTULO III

Da Organização

Art. 7º - O COMUMA terá a seguinte estrutura básica:

- I - Presidência;
- II - Plenário;
- III - Secretário Executivo.

Art. 8º - O COMUMA será presidido pelo representante titular de um de seus membros efetivos para mandato de 02 (dois) anos consecutivos. O



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ – RJ
GABINETE DO PREFEITO

primeiro presidente será eleito na primeira reunião ordinária do órgão, por maioria de votos de seus integrantes.

Art. 9º - Ao presidente compete:

- I – Dirigir os trabalhos do COMUMA, convocar e presidir as sessões do plenário;
- II – Propor a criação de comissões técnicas e designar seus membros;
- III – Dirimir dúvidas relativas à interpretação das normas deste regimento;
- IV - Encaminhar a votação de matéria à decisão de plenário;
- V – Assinar as atas aprovadas nas reuniões;
- VI – Assinar as deliberações do Conselho e encaminhá-las ao Prefeito, sugerindo os atos administrativos necessários;
- VII – Designar relatores para temas examinados pelo COMUMA;
- VIII - Convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões de plenária sem direito a voto;
- IX – Encaminhar ao plenário para apreciação e aprovação, agenda de atividades anual, proposta de orçamento e potenciais fontes de custeio, até a última reunião do ano anterior;
- X – Apresentar ao plenário relatório anual de atividades do COMUMA, com seu parecer;
- XI – Delegar atribuições de sua competência.

Art. 10 - Na ausência do presidente, em caso de necessidade de votação do plenário, este será substituído, nessa ocasião, por um membro efetivo eleito, presidindo a eleição do presidente substituto, o membro mais idoso entre os presentes.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ – RJ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 11 - O Plenário é o órgão deliberativo do COMUMA.

Art. 12 - Ao Plenário compete:

- I - Alterar este regimento;
- II - Deliberar acerca da utilização dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente do município de São José de Ubá;
- III - Relatar processos, proferir votos e pareceres e manifestar-se a respeito de matérias em discussão;
- IV - propor a criação de comissões;
- V - deliberar sobre pareceres emitidos pelas comissões;
- VI - requerer votação de matéria em regime de urgência;
- VII - apresentar por escrito, identificando seu proponente, moções e proposições sobre assuntos de interesse para o meio ambiente;
- VIII - acompanhar e verificar o funcionamento de serviços de meio ambiente;
- IX - Contribuir para o esclarecimento da comunidade sobre as atividades do COMUMA;
- X - Coletar informações de interesse ambiental para discussão entre os Conselheiros.

Parágrafo Único - Aos Conselheiros é vedada a manifestação em nome do Conselho de assuntos não deliberados em plenário.

Art.13 - O exercício das funções de membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente não será remunerada e será considerada relevante ao Serviço Público.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ – RJ
GABINETE DO PREFEITO

Art.14 - A Secretaria Executiva será dirigida por um (a) Secretário (a) Executivo (a), Conselheiro (a) ou não, designado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Art. 15 - São atribuições da Secretaria Executiva:

- I – assinar as correspondências juntamente com o Presidente;
- II – preparar, junto com a Presidência, as pautas de reuniões;
- III – assessorar a Presidência e o Plenário na organização das matérias submetidas ao COMUMA, para decisão ou parecer;
- IV – receber e encaminhar à Presidência e ao Plenário as matérias submetidas ao COMUMA;
- V – organizar e manter em arquivo toda a documentação de interesse do COMUMA, inclusive as correspondências recebidas e enviadas;
- VI – outras atribuições que lhe forem conferidas pela Presidência e pelo Plenário;
- VII – fornecer suporte técnico, administrativo e jurídico ao Conselho e ao seu presidente, através de manifestações nos processos administrativos em tramitação no COMUMA.

Capítulo IV

Das reuniões

Art. 16 - O COMUMA reunir-se-á ordinariamente e extraordinariamente.

§ 1º – Haverá reunião ordinária bimestral, em local, data e horário fixados;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ
GABINETE DO PREFEITO

§ 2º - O COMUMA reunir-se-á extraordinariamente por iniciativa de seu presidente ou da maioria dos membros.

Art. 17 - O plenário deliberará com a presença da maioria simples dos membros, em primeira convocação e, em segunda convocação, com o número de membros presentes, sendo obrigatório, neste caso, a fundamentação de cada voto.

Art. 18 - As reuniões do COMUMA serão públicas.

Art. 19 - As pautas das reuniões do COMUMA serão preparadas pelo secretário executivo. Em cada reunião constarão, necessariamente:

- I - Abertura da sessão, verificação do quórum, leitura, discussão e votação da ata anterior;
- II - Leitura da pauta da reunião e das comunicações da ordem do dia;
- IV - Deliberações;
- V - Encerramento.

Art. 20 - A apreciação e deliberação dos assuntos no plenário obedecerão as seguintes etapas:

- I - Discussão da matéria proposta pela presidência ou pelos membros;
- II - Votação.

Art. 21 - As deliberações do plenário serão tomadas por maioria dos votos dos membros presentes, cabendo a cada membro efetivo titular, ou o seu respectivo suplente, 01 (um) voto.



Art. 22 - As atas serão lavradas em livro próprio e assinadas pelos membros que participarem da reunião.

Art. 23 - As decisões do Plenário, depois de assinadas pelo presidente e pelos demais membros, serão anexadas ao expediente respectivo.

CAPÍTULO V

Inclusão e exclusão de membro

Art. 24 - Qualquer membro do COMUMA só poderá ser excluído mediante os seguintes quesitos:

I - Automaticamente, pela falta injustificada e concomitantemente de seu representante titular e suplente a 3 (três) reuniões consecutivas, ou a 6 (seis) reuniões no intervalo de um ano;

II - Pedido de exclusão, por escrito, do membro a ser excluído.

Art. 25 - A inclusão de um novo membro se dará de acordo com o artigo 5º deste regimento, objetivando reconstituir o número original de membros efetivos, relacionado à exclusão, de acordo com critérios elencados no artigo 24 deste regimento;

Art. 26 - O pedido de exclusão ou inclusão de um membro efetivo deverá ser feito ao Prefeito Municipal, através de ofício específico, sendo considerado o membro excluído ou incluído, imediatamente após portaria municipal expedida neste sentido.



CAPÍTULO VI
Disposições finais

Art. 27 - Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do COMUMA.

Art. 28 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

São José de Ubá, 24 de abril de 2013.

GEAN MARCOS PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL